

منظمة المحاكم للموارة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة / وضع يد

لدى محكمة صلح حقوق عين الباشا / هيئة القاضي مراد بك أبو ادعيج

الموضوع :- القضية التنفيذية رقم (14 / 2026) انابات .

المحكوم له :- بنك الإسكان للتجارة والتمويل .

المحكوم عليه :- جميل طالب رشيد جابر .

بناءً على القرار المتخذ بانتخابي خبيراً لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح حقوق عين الباشا الموقرة بالقضية التنفيذية ذات الرقم أعلاه والمنظورة أمام هيئة القاضي مراد بك أبو ادعيج والمتعلقة بالقطعة رقم (1079) حوض رقم (6) الخرشا لوحة رقم (7) قرية عين الباشا من أراضي شمال عمان فقد توجهت أنا الخبير المنتخب للكشف على العقار موضوع الطلب بمرافقة مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق عين الباشا وبدلالة وكيل المحكوم له وحال وصولنا إلى رقية العقار أعدت نص قرار المحكمة الموقرة والمتضمن المهمة الموكلة إلي وهي :-

وضع اليد على حصص المحكوم عليه في قطعة الأرض رقم (1079) حوض رقم (6) الخرشا قرية عين الباشا من أراضي شمال عمان وتقدير قيمة المتر المربع الواحد فيها وما عليها من منشآت إن وجدت وصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً وبيان شاغليها وصفتهم وسندهم باشغالها وتصويرها فوتوغرافياً .

* أقر أنا الموقع التمس بآدائه واستنداً لإحكام المادة (83 / 3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت بأنه لا يوجد أي ظرف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادية واستقلال عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة للموقرة .

* وبعد أن تحلفت القسم القانوني أمام رئيس التنفيذ بأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة وإخلاص وتسلمت المبررات وهي عبارة عن صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وبالرجوع والكشف الحسي على قطعة الأرض موضوع الطلب تبين لنا ما يلي :-

* الوصف العام للعقار موضوع الطلب .

I - إن المبررات تنطبق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع حال القطعة التي يقع ضمنها البناء موضوع الطلب تمام الانطباق وإن مساحتها سند التسجيل المبرز = 250 م² وهي مملوكة بمخصص كاملة للمحكوم عليه السيد جميل طالب رشيد جابر وتصلها جميع الخدمات العامة .

وزارة العدل

مصدر لـ شـ صـ صـ

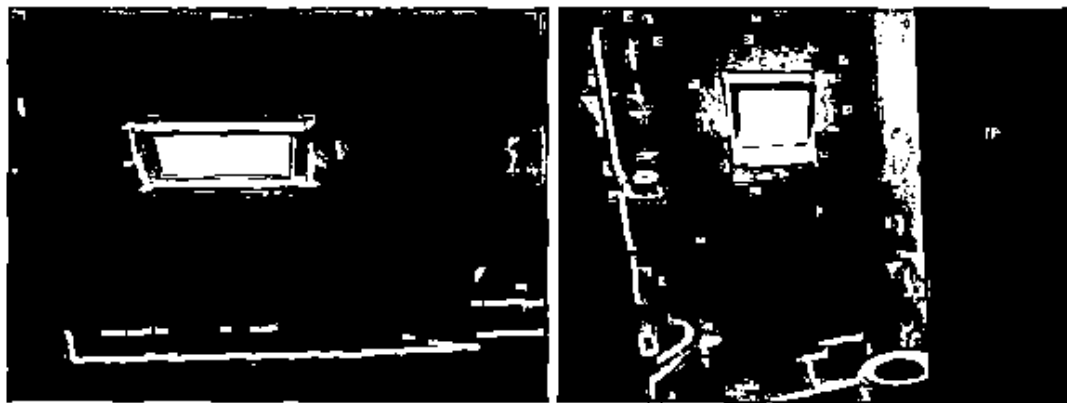
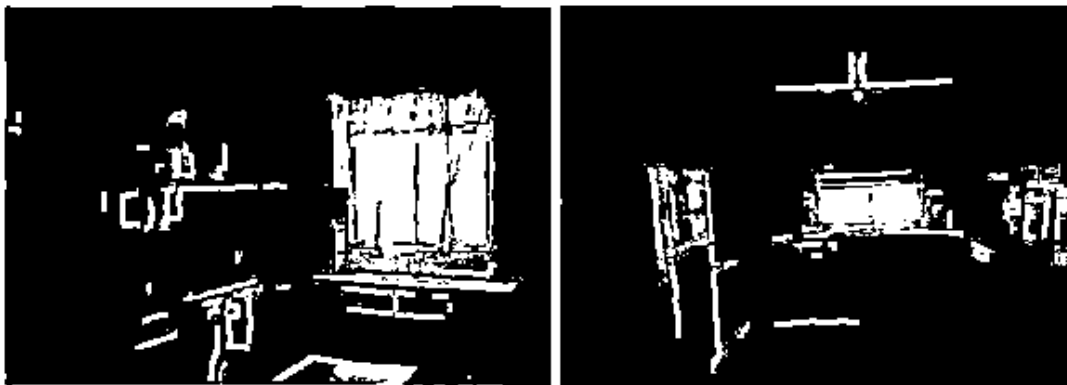
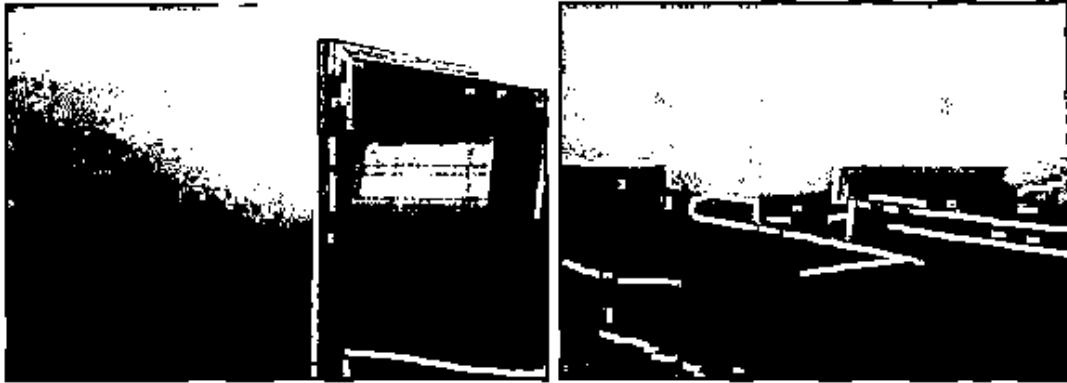
2- إن قطعة الأرض موضوع الدعوى من النوع الملك وتقع داخل حدود وتنظيم بلدية عين الباشا / منطقة عين الباشا / حي الفروسية / الخرشا وأحكام تنظيمها (ممكن بأحكام خاصة) وهي تقع إلى الجهة الشمالية الشرقية من إسكان المهندس محمد العايدوي وتبعد عنه 40 متر تقريباً وتقع أيضاً إلى الجهة الشمالية الشرقية من سورماركت أبو حشيش وتبعد عنه 20 متر تقريباً والقطعة محاطة بسور من جميع الواجهات وشبه مستوية ويخدمها شارع سعة 12 متر مفتوح ومعبّد ويحدها من الجهة الشمالية الغربية ويحدها من الجهة الجنوبية الشرقية القطعة رقم 1698 ومن الجهة الشمالية الشرقية القطعة رقم 1080 ومن الجهة الجنوبية الغربية القطعة رقم 1078 وجميعها من نفس الحوض وترتبطها حراء تصلح للبناء والزراعة ويوجد ضمنها شجرة أسكندنيا واحدة وتصلها جميع الخدمات العامة .

3- يوجد على القطعة موضوع الطلب بناء قائم ويحمل الرقم (20) حسب ترقيم بلدية عين الباشا الجديدة من الطوب والأعمدة والواجهة الأمامية من الحجر ويتكون من طابقين (طابق التسوية / شقة وطابق ارضي شقة ويت درج داخلي مبلط بالموزايكو والطابق الأرضي عليه دريزين حديد ومطروش بالاملشن يصل للسطح والبناء قائم منذ عام 2005 حسب إذن الإشغال الصادر من بلدية عين الباشا الجديدة رقم 1514 / 1 / 11 تاريخ 2005 / 12 / 13 وتشطيباته جيدة ويوجد بوابات مدخل عدد 2 وشاحط درج مكشوف مبلط بالموزايكو لخدمة طابق التسوية حديد وبعد التحول في طوابق البناء موضوع الطلب تبين لي ما يلي : -

أ- طابق التسوية / شقة ومساحتها = 145.70 م² والوصول إليه من بيت الدرج الداخلي ومن شاحط الدرج المكشوف ويتألف من صالون عدد 2 وصالة وغرفتين نوم ومطبخ مع معيشة وخزانة ألومنيوم علوية وسفلية وحمامين وموزع وأرضيتها بالكامل بلاط موزايكو وأرضية المطبخ بلاط موزايكو ما عدا جدران المطبخ وجدران الحمامات سيراميك ومطروش بالاملشن وشبابيك ألومنيوم عليها حمايات حديد وأبواب خشب داخلية وهو مستغل حين الكشف من قبل ابن المحكوم عليه السيد احمد جميل طالب رشيد جابر .

ب- الطابق الأرضي / شقة ومساحته = 145.70 م² والوصول إليه مدخل من الشارع ويتألف من صالون عدد 2 ضمنها ديكورات كورنيش وصالة وغرفتين نوم ومطبخ مع معيشة وخزانة ألومنيوم علوية وسفلية وحمام وموزع وأرضية بالكامل بلاط موزايكو ما عدا أرضية وجدران المطبخ والحمام سيراميك ومطروش بالاملشن وشبابيك ألومنيوم وأبواب خشب داخلية وهو مستغل حين الكشف من قبل المحكوم عليه السيد جميل طالب رشيد جابر .





* الصور تين القطعة موضوع الطلب والبناء القائم عليها وتشطيباته من الداخل .

4- التقديرات :-

أ- أقدر قيمة المتر المربع الواحد من طابق التسوية والبالغ مساحته 145.70 م² بـ 150 دينار
وعليه فان قيمته = 150 X 145.70 = 21855 دينار .

وزارة العدل
مستور شمس

ب- أقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي والبالغ مساحته 145.70 م² بـ 180 دينار
وعليه فإن قيمته = 145.70 X 180 = 26226 دينار .

* إن قيمة البناء لكل الطوابق = 48081 دينار .

ج- أقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الطلب وما عليها من أسوار وبوابات
مدخل حديد بـ 65 دينار وعليه فإن قيمتها = 65 X 250 = 16250 دينار .

*** إن القيمة الإجمالية لقطعة الأرض موضوع الطلب وما عليها = 16250 + 48081 = 64331 دينار (أربع وستون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ديناراً فقط لا غير)**

* إن الأسس التي تم اعتمادها حين إعداد التقرير والتقدير لقيمة قطعة الأرض موضوع الطلب موقعها
وأحكام تنظيمها وشكلها وشرفها وإطلالتها ونوعية استغلالها وسعة الشوارع وطول واجهتها على
الشوارع التي تخدمها سواء كانت مفتوحة ومعبدة أو غير مفتوحة وغير معبدة وقربها أو بعدها عن
الخدمات العامة وبالاعتماد على خبرتي والاستئناس بالأسعار من أهل المنطقة والمكاتب العقارية القريبة
والبيوعات الدارجة في المنطقة والاطلاع على القيمة الإدارية على موقع دائرة الأراضي
والمساحة الالكترونية ومراعاة عمر البناء وتشطيباته وبعتماد طريقة المقارنة مع القطع المماثلة للقطعة
موضوع الطلب وما عليها من بناء مع تحليل فرق الأسعار تم استنتاج قيمة قطعة الأرض موضوع
الطلب وما عليها .

وهذه خبرتي أضعها بين يدي عدالتكم ،،،،،

تحريراً في :- 2026 / 2 / 10 .

الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري المرخص

حاجس قاسم محمد الفواعير

وزارة العدل
مستودع